



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 6163/25

תחום החלטת המיסוי: חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה)

הנושא: סיווג מלווה כ"גוף פיננסי תושב חוץ" בהתאם לסעיף 6 לחוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג-2023 (להלן: "החוק") - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות כפי שהוצגו על ידי החברה:

1. החברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בפיתוח וייצור מערכות טכנולוגיות.
2. לצורך המשך פיתוח המערכות וקידום פעילותה העסקית, החברה התקשרה בהסכם הלוואה עם תושבת חוץ (להלן: "המלווה") לצורך קבלת הלוואה (להלן: "ההלוואה") שתנאיה מפורטים כדלקמן:
 - 2.1. לחברה תינתן הלוואה על ידי המלווה כקו אשראי בסכום שנקבע.
 - 2.2. ההלוואה תוחזר בתשלומים חודשיים החל ממועד קבלת ההלוואה.
 - 2.3. ההלוואה תישא ריבית.
 - 2.4. החברה הקצתה למלווה כתבי אופציה הניתנים למימוש בשיעור של פחות מ- 1% מהבעלות המדוללת במלוואה בחברה (להלן: "המרכיב ההוני").
 - 2.5. במסגרת הסכם ההלוואה נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.
3. המלווה הינה חברה (לא תאגיד שקוף) שהתאגדה מחוץ לישראל במדינה גומלת, והון המניות שלה רשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל. עיקר עיסוקה של המלווה במתן אשראי ומימון לחברות בצמיחה מהירה בתחומים שונים, ולא בהשקעות הון (עסקאות אקוויטי).
4. אין למלווה או לקרובה¹ תאגיד או מפעל קבע בישראל שעיסוקם מתן הלוואות בסכומים מהותיים.

פרטי הבקשה:

לאשר כי המלווה הינה "גוף פיננסי תושב חוץ" כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק, בשל כך שפעילותה דומה לפעילות הקבועה בסעיף (4) להגדרת "גוף פיננסי" בחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי המלווה מהווה "גוף פיננסי תושב חוץ", כהגדרת מונח זה בסעיף 6(א) לחוק, בשל כך שפעילותה דומה לפעילות הקבועה בסעיף (4) להגדרת "גוף פיננסי" בסעיף זה לחוק, והכל בכפוף להצהרותיו של המבקש בדבר עמידה בכל התנאים הנדרשים בהגדרת "גוף פיננסי תושב חוץ".

¹ קרוב - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

2. אין במתן החלטת המיסוי בכדי לאשר דבר לעניין היותה של החברה "חברה מוטבת" כהגדרתה בסעיף 6(א) לחוק, כי מפעלה של החברה הינו "מפעל תעשייתי", או "מפעל טכנולוגי מועדף", כהגדרתם בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, וכי החברה עומדת בתנאים הנוספים המנויים בסעיף 6(ב) לחוק ביחס להלוואה, למעט לעניין היותה של המלווה "גוף פיננסי תושב חוץ" לעניין הסעיף 6(א) לחוק.
3. סיווג המעמד של המלווה בדבר היותו "גוף פיננסי תושב חוץ" תחול על החברה בקשר לנטילת ההלוואה הנדונה בלבד, וזאת בכפוף להוראות החוק, לרבות התנאי שסכום ההלוואה לא יפחת מ- 10 מיליון דולר ארה"ב.
4. אין במרכיב ההוני כדי למנוע מהפטור הקבוע בסעיף 6(ב) לחוק וזאת ביחס לרכיב ההלוואה שאינו חלק מהמרכיב ההוני.
5. תשלום הנובע מהמרכיב ההוני לא יסווג כריבית לעניין סעיף 6 לחוק, והוא אינו זכאי לפטור מכוח סעיף 6(ב) לחוק. כמו כן, המרכיב ההוני לא יותר בניכוי לצורך מס בחישוב הכנסתה החייבת של החברה.
6. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים שונים ומגבלות נוספות.